

El presente documento, que es vinculante al contrato de prestación de servicios de naturaleza comercial celebrado entre **FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S.**, con sigla comercial **FITNESS PEOPLE S.A.S.**, empresa legalmente constituida, con representación legal, de naturaleza comercial, identificada para los fines tributarios con NIT. 900.535.456 - 6, quien es el vendedor, en adelante **EL PRESTADOR**; y el comprador, en adelante **EL USUARIO**, y para efectos bilaterales en adelante **LAS PARTES**, el cual se registrará por las cláusulas que más adelante se estipularán, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que **LAS PARTES**, atendiendo los diversos criterios y normas legales previstos en el Código de Comercio, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), el Estatuto Tributario, las disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Secretaría de Salud y demás normas legales concordantes en Colombia, han convenido suscribir el presente documento, que es vinculante al contrato de naturaleza comercial y que se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL PRESTADOR proporcionará a EL USUARIO, de manera independiente y autónoma, el servicio establecido a través del **PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD**, cumpliendo debidamente las normas externas e internas. **PARÁGRAFO UNO:** Este contrato también aplica para **USUARIO MENOR DE EDAD** con las siguientes **CONDICIONES:** **1) MENORES DE EDAD entre 14 y 16 años:** deben tener la autorización del padre, madre o tutor responsable autorizado, quien será el responsable del pago del plan comercial. **2) MENORES DE EDAD entre 16 y 18 años:** **MENORES DE EDAD entre 16 y 18 años:** con la autorización del padre, madre o tutor responsable autorizado, quien suscribirá la aceptación de estos términos y responderá por el pago, el menor podrá realizar directamente la compra del plan comercial. **EXCEPCIONES:** las compras con planes recurrentes deberán ser realizadas por el padre, madre o tutor responsable autorizado.. **PARÁGRAFO DOS:** Para todos los menores de edad es obligatorio pasar por Medicina del Deporte. **PARÁGRAFO TRES:** Esta consulta debe realizarse en compañía del padre, madre o tutor responsable. **PARÁGRAFO CUATRO:** Para que los menores de edad entre 14 y 16 años puedan utilizar los servicios de **EL PRESTADOR**, deben asistir con el padre, madre o adulto responsable autorizado; en caso de no cumplir con este deber, **EL PRESTADOR** no responderá por las situaciones que se deriven de dicho incumplimiento, y se reserva el derecho de admisión del menor mientras persista el incumplimiento. **PARÁGRAFO CINCO:** El tratamiento de los datos personales de los menores de edad se realizará con la autorización previa de su representante legal y respetando el interés superior del menor, conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y al Protocolo PR-GH-01 de **EL PRESTADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN: Este contrato es de duración indefinida y se activará cada vez que **EL USUARIO** adquiera su plan comercial. **PARÁGRAFO.-** Este contrato es de tracto sucesivo, es decir, que **LAS PARTES** acuerdan que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado, independientemente de que **EL USUARIO** lo utilice o no, y que por deseo de **LAS PARTES** se puede extender a través de los planes comerciales que adquiera **EL USUARIO**.

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: **1. PAGO COMPLETO PLAN COMERCIAL MODALIDAD TRANSFERENCIA O CÓDIGO QR:** **EL USUARIO** pagará el plan comercial a las cuentas corporativas autorizadas a nombre de **FITNESS PEOPLE S.A.S.** **PARÁGRAFO UNO:** Ninguna persona está autorizada para captar o recaudar dineros, ya sea en efectivo o en cuentas particulares distintas a las cuentas autorizadas por **EL PRESTADOR**, que se relacionan a continuación: BANCOLOMBIA CTA CTE 79204301563 - DAVIVIENDA CTA AHORROS 068800000306. **PARÁGRAFO DOS:** **LAS PARTES** acuerdan que no se harán devoluciones de dinero una vez se adquiera el plan comercial, salvo en los casos previstos en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), incluido el derecho de retracto en las compras realizadas por medios no presenciales (página web o aplicación), que podrá ejercerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la compra, conforme al artículo 47 de dicha ley, y en los que recomiende el profesional en Medicina del Deporte de **EL PRESTADOR**. **PARÁGRAFO TRES: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:** **EL USUARIO** autoriza a **EL PRESTADOR** para expedir y enviar la factura electrónica correspondiente a los servicios adquiridos, de conformidad con la normatividad vigente expedida por la DIAN. La factura será remitida al correo electrónico suministrado por **EL USUARIO**, quien se obliga a mantener actualizada su información. La expedición y envío de la factura electrónica se entenderán válidamente realizados con su emisión y remisión al correo registrado por **EL USUARIO**. **PARÁGRAFO CUATRO:** Solo son válidas las condiciones y restricciones descritas en este documento y las que quedan fijadas en la factura. **NOTA ACLARATORIA:** NO TIENEN VALIDEZ COMERCIAL LOS COMENTARIOS O MENSAJES VÍA CELULAR ENTRE EL CLIENTE Y EL VENDEDOR O ASESOR COMERCIAL; EL CLIENTE DEBE VERIFICAR EN LA FACTURA EL SERVICIO O PLAN COMERCIAL QUE ADQUIRIÓ Y QUE LE OFRECE **EL PRESTADOR**; EL ASESOR COMERCIAL SOLO ORIENTA SOBRE EL PLAN COMERCIAL QUE EL CLIENTE VA A COMPRAR Y NO PUEDE EXTRALIMITARSE, NI ENTREGAR PROMOCIONES, NI HACER DESCUENTOS NO AUTORIZADOS, NI ADICIONAR TIEMPO O SERVICIOS QUE NO ESTÉN AUTORIZADOS POR **EL PRESTADOR**.

2. PAGO RECURRENTE PLAN COMERCIAL MODALIDAD ONLINE: **LAS PARTES** acuerdan que el valor del plan comercial seleccionado por **EL USUARIO** se cobrará proporcionalmente en meses y se pagará a través de tarjetas de crédito y/o débito que tengan código de seguridad (CVV), diligenciando el **"FORMATO PARA AUTORIZAR EL RECAUDO"** que está en la página, con la información que proporciona **EL USUARIO**. **PARÁGRAFO UNO: TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL PLAN PROMOCIONAL CON FIDELIZACIÓN:** **1)** No es válido para pagos en efectivo, datáfono o transferencia. **2)** Se debe cumplir con la totalidad del plan adquirido. **3)** Para retiro anticipado, se debe informar con dos (2) meses de anterioridad. **4)** En caso de incumplimiento del plan promocional, **EL USUARIO** autoriza el pago anticipado de la membresía por valor de **CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$190.000)**, valor que corresponde a la compensación por el descuento o beneficio recibido en el plan promocional y que **EL USUARIO** declara conocer y aceptar expresamente al momento de la compra. **MEMBRESÍA:** Son los costos fijos que se causan durante el servicio prestado (gastos de valoración asistencial, gastos administrativos y gastos recurrentes).

CLÁUSULA CUARTA.- MODIFICACIONES: **EL PRESTADOR** podrá modificar el presente contrato de prestación de servicios y sus MÓDULOS en pro de mejorar el servicio a sus **USUARIOS**, informando a través de la página web, la aplicación y/o el correo electrónico registrado. Si **EL USUARIO** continúa utilizando el servicio después de la entrada en vigencia, se entenderá que acepta las modificaciones. **NOTA ACLARATORIA:** los cambios o ajustes realizados en ningún momento podrán afectar el plan adquirido.

CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **LAS PARTES** se obligan a diligenciar y a cumplir todas las cláusulas y los módulos (**MÓDULO 1.- CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO - MÓDULO 2.- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO EN NUESTRAS BASES DE DATOS - MÓDULO 3.- TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA EL USO DEL PLAN COMERCIAL ADQUIRIDO - MÓDULO 4.- REGLAMENTO INTERNO PARA USUARIOS - MÓDULO 5.- RESPONSABILIDADES Y MEDIDAS PREVENTIVAS**), que se incorporan al final y hacen parte integral del presente contrato de prestación de servicios.

CLÁUSULA SEXTA.- MORA EN EL PAGO: **EL USUARIO** que presente mora total o parcial en el pago del cargo fijo mensual del plan escogido tendrá bloqueado su acceso a todas las sedes de **EL PRESTADOR** hasta tanto se ponga al día con el pago. Si la mora se mantiene por más de sesenta (60) días, **EL PRESTADOR** podrá dar por terminado el contrato, conforme a la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: **1)** El incumplimiento de **EL USUARIO** en el pago oportuno y total de la cuota mensual en la modalidad de pago recurrente online. **2)** **EL PRESTADOR** podrá suspender, limitar o terminar el contrato por motivos

Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COMO USUARIO EN FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S.

de seguridad, uso indebido o causa razonable, debidamente informada a **EL USUARIO**. **3)** La decisión de **EL USUARIO** de terminar el contrato, en los términos de la Cláusula Décima.

CLÁUSULA OCTAVA.- IMPUESTOS: Los impuestos y gravámenes causados en esta transacción corren por cuenta de **EL USUARIO** y estos se encuentran incluidos en el precio del plan comercial.

CLÁUSULA NOVENA.- RESPONSABILIDAD EN EL PAGO RECURRENTE: **EL PRESTADOR** no asumirá ninguna responsabilidad frente a **EL USUARIO** cuando se presenten inconsistencias al cargar la cuenta o el cupo de la tarjeta de crédito o débito, tales como cuenta cancelada, cuenta saldada, tarjeta bloqueada, tarjeta cancelada, cuenta en sobregiro, cuenta embargada, saldo en canje, titular fallecido o cualquier otro problema no imputable a **EL PRESTADOR** que no permita cargar el valor del pago autorizado. Tampoco será responsable por transacciones que no se puedan efectuar por caída del sistema, congestión en la línea, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia no imputable a **EL PRESTADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA.- PAGO RECURRENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO: 10.1) El cobro del cargo fijo mensual de afiliación según el PLAN adquirido se efectuará de manera anticipada, mensualmente. **10.2)** Los cobros se realizarán en la fecha que corresponda a los treinta (30) días posteriores al primer pago efectuado, afectando el cupo de la tarjeta de crédito o el medio de pago que **EL USUARIO** indique y autorice expresamente a **EL PRESTADOR** para la inscripción del débito automático, mediante la suscripción del **"FORMATO PARA AUTORIZAR EL RECAUDO"** que está en la página, con la información que proporciona **EL USUARIO**, entendiéndose como pago oportuno el que se realice a más tardar el sexto día hábil posterior a la fecha de cobro. **10.3)** El pago del valor del cargo fijo mensual del PLAN adquirido se entenderá surtido una vez la entidad financiera de **EL USUARIO** abone la totalidad del importe en la cuenta de **EL PRESTADOR** o de quien este indique. **PARÁGRAFO UNO:** Si después de tres (3) intentos la transacción no es exitosa, dicha situación conllevará el bloqueo en el sistema de acceso de **EL PRESTADOR** a nivel nacional. **EL USUARIO** podrá desbloquear su afiliación en el sistema mediante el pago del saldo adeudado. **10.4)** **EL USUARIO** que presente mora total o parcial en el pago del cargo fijo mensual durante el término de duración del PLAN adquirido se sujetará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta. **10.5)** El cobro del cargo fijo mensual a la tarjeta de crédito o débito por concepto de la cuota mensual de afiliación lo realizará LA ENTIDAD FINANCIERA que **EL USUARIO** señale; en caso de algún error en el valor cobrado, **EL USUARIO** deberá informar conjunta y simultáneamente a LA ENTIDAD FINANCIERA y a **EL PRESTADOR**. **10.6)** Es también responsabilidad de **EL USUARIO** verificar que mensualmente se realice correctamente el cobro del cargo fijo mensual en su tarjeta. **PARÁGRAFO DOS:** En caso de existir algún inconveniente en el cobro del cargo fijo mensual, **EL USUARIO** podrá solicitar soporte al correo electrónico liderventadigital@fitnesspeoplecmd.com. **PARÁGRAFO TRES:** El mensaje de aprobación de la transacción correspondiente al pago del cargo fijo mensual llegará en horas de la madrugada. **10.7)** El presente contrato se renovará automáticamente, salvo que **EL USUARIO** manifieste su intención de no hacerlo con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de terminación de su PLAN COMERCIAL, mediante solicitud radicada en la sede de **EL PRESTADOR** en la que se encuentre afiliado o mediante correo electrónico enviado a liderventadigital@fitnesspeoplecmd.com. **10.8)** Este medio de pago permite que **EL USUARIO** realice las congelaciones propias del PLAN adquirido descritas en el Módulo 3. **10.9)** El "plan referido" aplica para este medio de pago, en los términos de los premios por referido descritos en el Módulo 3. **10.10)** Es derecho de **EL USUARIO** que hace pago recurrente con débito automático terminar unilateralmente el presente contrato, para lo cual deberá notificar previamente y por escrito su intención, con una antelación no menor a treinta (30) días, mediante solicitud radicada en la sede de **EL PRESTADOR** en la que se encuentre afiliado o mediante correo electrónico enviado a liderventadigital@fitnesspeoplecmd.com. **PARÁGRAFO CUATRO:** Si la terminación se realiza antes de finalizar el periodo de un PLAN promocional con fidelización, se aplicará lo dispuesto en el Parágrafo Uno del numeral 2 de la Cláusula Tercera. **10.11)** **EL USUARIO** acepta la Política de Tratamiento de Datos Personales de **EL PRESTADOR** y el Aviso de Privacidad, publicados en www.fitnesspeoplecolombia.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: AUTORIZACIÓN DE RECAUDO. Por medio del presente documento, y como titular de la tarjeta de crédito y/o débito (con código de seguridad CVV), **EL USUARIO** otorga expresamente las siguientes autorizaciones por el término de permanencia de este contrato a: **11.1) LA ENTIDAD FINANCIERA:** para que, ante una transacción de pago de la cuota fija mensual, cargue a la tarjeta de crédito y/o débito el valor que corresponde a la transacción y entregue dicho valor a la empresa recaudadora o a **EL PRESTADOR** directamente. Se entiende, de acuerdo con lo aquí previsto, que **EL USUARIO** pacta con la entidad financiera una nueva forma de disponer de los recursos disponibles en su tarjeta de crédito y/o débito. **11.2) A EL PRESTADOR** o a quien este designe, para: **a)** Consultar, en cualquier tiempo y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante de **EL USUARIO** para conocer su desempeño como deudor. **b)** Reportar a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada datos tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de las obligaciones de **EL USUARIO** con **EL PRESTADOR**, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta del desempeño de **EL USUARIO** como deudor. En todo caso, el reporte negativo solo se realizará previa comunicación a **EL USUARIO** con al menos veinte (20) días calendario de antelación, conforme a la Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021. Esta autorización subsiste hasta tanto **EL USUARIO** esté a paz y salvo con **EL PRESTADOR** por todo concepto, independientemente de que se dé por terminado el presente contrato. **PARÁGRAFO UNO:** La autorización anterior no impide el ejercicio del derecho que le asiste a **EL USUARIO** a que la información suministrada por **EL PRESTADOR** sea veraz, completa, exacta y actualizada, y, en caso de que no lo sea, a que sea rectificada y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. **11.3) A LA EMPRESA RECAUDADORA:** para conservar el presente documento en su sede y suministrar el original o copia del mismo a LA ENTIDAD FINANCIERA en los casos que así se requiera, a efectos de solucionar una posible reclamación, y para enviar la información aquí contenida de manera electrónica a LA ENTIDAD FINANCIERA. **PARÁGRAFO DOS:** Queda entendido que cualquier error de la empresa recaudadora en la conversión electrónica de la autorización de recaudo es responsabilidad exclusiva de esta y, por tanto, todas las quejas y reclamos que **EL USUARIO** realice por esa causa deberán ser formulados ante ella. **11.4) EL USUARIO**, como titular de la tarjeta de crédito y/o débito, se obliga a: **a)** Mantener fondos suficientes en la tarjeta o cuenta autorizada para cubrir las cuotas mensuales de afiliación. **b)** Informarse del estado y cupo de su tarjeta de crédito, de la efectividad de su pago y de las moras que se puedan presentar, a través de los canales y medios establecidos por LA ENTIDAD FINANCIERA. **c)** Permitir que el cobro y pago de la cuota fija mensual autorizada se lleven a cabo normalmente durante el tiempo y la oportunidad indicados en el presente contrato. **PARÁGRAFO TRES:** En el evento en que el día del pago no fuere hábil, este se hará el día hábil siguiente. **d)** Informar inmediatamente a **EL PRESTADOR** sobre la renovación, reposición, sustitución, pérdida, robo, hurto, modificación o cambio del medio de pago autorizado para los pagos de la cuota fija mensual, para proceder a suscribir un nuevo formato de autorización de recaudo. **e)** Si desea cancelar o suspender la autorización del débito automático, solicitarlo por escrito con una antelación mínima de treinta (30) días a la siguiente fecha de cobro, al correo liderventadigital@fitnesspeoplecmd.com. La cancelación del débito no exonera a **EL USUARIO** de las obligaciones pendientes ni de la penalidad pactada en los planes promocionales con fidelización. **f)** Dirigir las reclamaciones en cualquier momento a **EL PRESTADOR**, en la sede en la cual se encuentre afiliado o al correo electrónico liderventadigital@fitnesspeoplecmd.com.

MÓDULO 1.- CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO: Una vez leído y entendido este documento, manifiesto expresamente conocer y aceptar las condiciones del programa de **PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD** con asesoría médica profesional en **FITNESS PEOPLE S.A.S.**, entidad a la que autorizo, bajo mi absoluta responsabilidad, mi inscripción y vinculación con el fin de contribuir a promover el cuidado integral de mi salud. Manifiesto que se me ha informado sobre el funcionamiento y conocimiento de las instalaciones; que diligencio y acepto el **PAR-Q PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE** (Cuestionario de preparación para la actividad física), anexo a este documento; que entregaré la información de mi real estado de salud y datos personales (nombre completo, documento de identidad, número de contacto celular, correo electrónico, dirección y E.P.S.), y que incorporaré mi huella digital y/o reconocimiento facial para el control de acceso biométrico y registro fotográfico. Entiendo y acepto que para el uso y goce de los servicios, equipos e instalaciones hay términos, condiciones y restricciones, y un reglamento interno en el que me explican los derechos, deberes, obligaciones, recomendaciones ambientales, manejo de higiene y salubridad, responsabilidades y medidas preventivas como usuario. También me informaron que dará inicio a un programa básico de adaptación (contiene ejercicios básicos susceptibles de modificación por parte de un profesional de planta, dependiendo de mis condiciones físicas), mientras ingreso a consulta con el profesional de fisioterapia para la valoración física y mi programa de entrenamiento para promover mi salud. Las valoraciones físicas de control tienen una frecuencia de dos (2) meses, excepto cuando haya cambios relevantes en mi salud; si tengo una patología o esta se evidencia en el PAR-Q, seré remitido a valoración de Medicina del Deporte.

PARÁGRAFO UNO: En caso de remisión a Medicina del Deporte, el término para ser valorado y recibir las recomendaciones junto con el programa de entrenamiento es de treinta (30) días hábiles. Posteriormente iniciaré el programa de entrenamiento con la asesoría y acompañamiento del profesional de planta; en caso de no estar afiliado a una E.P.S., asumo toda la responsabilidad que cause la no afiliación a la seguridad social integral. **PARÁGRAFO DOS:** Entiendo que **EL PRESTADOR** no asume responsabilidad por los daños que se deriven de la omisión, ocultamiento y/o inexactitud en la información suministrada en mi PAR-Q y en mi valoración física, ni de la extralimitación de las prescripciones entregadas por los profesionales de la salud y el deporte o la violación al Reglamento Interno; igualmente, se reserva el derecho de admisión.

MÓDULO 2.- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO EN NUESTRAS BASES DE DATOS. **EL PRESTADOR** es responsable del tratamiento de los datos personales que **EL USUARIO** permite recolectar, de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Los datos personales que **EL PRESTADOR** obtenga del titular a través de los vínculos contractuales y comerciales celebrados entre ambos serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, estudiados, transferidos y, en general, tratados en sus bases de datos. **EL PRESTADOR** podrá realizar este tratamiento directamente o a través de terceros, con la debida confidencialidad y de manera segura, legal y transparente. Con la aceptación de estos términos a través de nuestra aplicación al momento de adquirir el plan comercial y en el marco de su inscripción como usuario, **EL USUARIO** otorga su consentimiento y autoriza a **EL PRESTADOR** para dicho tratamiento. Esta autorización no afecta el derecho de **EL USUARIO** a solicitar en cualquier momento la supresión de su información de las bases de datos. **DATOS SENSIBLES:** **EL USUARIO** declara que ha sido informado de que los datos biométricos (huella digital y reconocimiento facial) y los datos relativos a su salud (PAR-Q, valoraciones físicas e historia clínica) son datos sensibles; que no está obligado a autorizar su tratamiento; y que estos datos se tratarán exclusivamente para el control de acceso a las sedes, la seguridad de las instalaciones y la prestación de los servicios de valoración, prescripción y seguimiento del ejercicio. Con la aceptación de este módulo, **EL USUARIO** autoriza de manera expresa y explícita el tratamiento de dichos datos sensibles. Si **EL USUARIO** no autoriza el uso de sus datos biométricos, **EL PRESTADOR** le ofrecerá un medio alternativo de acceso.

AVISO DE PRIVACIDAD: De acuerdo con el numeral 1 del artículo 15 del Decreto 1377 de 2013, la atención de consultas y reclamos sobre el tratamiento de datos personales en **EL PRESTADOR** está a cargo de Freddy Suárez Guayara, con correo electrónico direccionadministrativa@fitnesspeoplecmd.com y número celular 3153715258. **PARÁGRAFO 1:** La Política de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad de **EL PRESTADOR** se encuentran publicados en la página web www.fitnesspeoplecolombia.com.

PARÁGRAFO 2: **EL PRESTADOR** cuenta con un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el que graba imágenes y videos con fines de seguridad física, ocupacional e industrial. **PARÁGRAFO 3:** **EL USUARIO** declara conocer que **EL PRESTADOR** realiza grabaciones no comerciales de imágenes y videos, sin ánimo de lucro, con el único fin de compartir eventos en sus redes sociales, y autoriza su publicación. **EL USUARIO** podrá solicitar en cualquier momento el retiro de dichas imágenes, salvo respecto de las difusiones ya realizadas.

MÓDULO 3.- TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA EL USO DEL PLAN COMERCIAL ADQUIRIDO

3.1) ACTIVACIÓN E INICIO DEL PLAN COMERCIAL: El plan comercial inicia desde el momento mismo en que se factura. **EXCEPCIONES:** Se puede aplazar el inicio hasta por treinta (30) días únicamente en casos médicos, con incapacidad expedida por una EPS. **3.2)**

DEVOLUCIONES DE DINERO: No se realizan devoluciones de dinero, salvo en los casos previstos en la Ley 1480 de 2011, incluido el derecho de retracto en compras no presenciales, y/o en los que recomiende nuestro Médico Deportólogo. **3.3) TERMINACIÓN**

UNILATERAL DEL PLAN COMERCIAL: **3.3.1)** Por los términos de la Ley 1480 de 2011. **PARÁGRAFO:** Si el plan adquirido es de alguna promoción, automáticamente pierde validez la promoción y al tiempo utilizado se le aplicará la tarifa plena para efectos de devolución de dineros. **3.4) CAMBIOS DE PLAN:** No se realizan cambios de plan una vez facturados. **3.5) PLAN INTRANSFERIBLE:** El plan adquirido es único e intransferible. **EXCEPCIONES:** En casos excepcionales, y previa aprobación de CONTROL INTERNO, se autoriza el traslado del plan comercial. **CONDICIONES:** **EL USUARIO** que recibe el beneficio del plan trasladado deberá pagar la MEMBRESÍA por valor de

CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$190.000). **3.6) CONGELACIÓN DEL PLAN COMERCIAL:** El plan comercial únicamente se congela por **INCAPACIDAD MÉDICA:** **1) EL USUARIO** deberá presentar la incapacidad médica de la EPS a más tardar treinta (30) días después de iniciada la incapacidad, con firma y sello del médico tratante de la EPS a la que esté vinculado, especificando los días de suspensión de la actividad física (fecha inicial – fecha final). La congelación será como máximo de noventa (90) días continuos posteriores a la incapacidad. **Nota:** No se aceptan fórmulas médicas. **VOCABULARIO:** **MEMBRESÍA:** Condición para ser miembro o usuario con privilegios o beneficios en todas nuestras sedes. **PARÁGRAFO:** Es personal e intransferible. **CORTESÍA:** Es una invitación para que la persona invitada utilice nuestras sedes por unos días continuos; no es canjeable, transferible ni acumulable. **PARÁGRAFO:**

RESTRICCIONES: La persona que utilice la cortesía no puede ingresar a las clases de Xtreme ni funcional. **INVITADO:** Persona que no ha sido usuario en los últimos seis (6) meses y no ha presentado mora o deudas como usuario anteriormente. **REFERIDO:** Es una persona que adquiere un plan a través de una invitación de un usuario activo con membresía. **PREMIOS POR REFERIDO:** Beneficio otorgado a usuario activo con membresía por el plan que adquiera el referido: **1)** Por plan anualidad o plan superior: 30 días. **2)** Por plan de 6 a 11 meses: 15 días. **3)** Por plan de 3 a 5 meses: 8 días. **4)** Por plan de 1 a 2 meses: 3 días. **Nota:** Sin excepción, **EL USUARIO** debe registrar a su REFERIDO con veinticuatro (24) horas de anticipación a la compra, y el USUARIO NUEVO debe especificar el nombre del USUARIO que lo refirió, para que quede el comentario en el sistema y en la factura y así poder registrar el premio, luego de la verificación correspondiente. **MORA:** En caso de mora en el pago del plan, el sistema bloqueará el acceso de **EL USUARIO** hasta que se pague la deuda. **Nota:** Un plan con mora no se puede congelar, transferir ni recuperar tiempo.

USO DE LOCKERS Y PARQUEADEROS: EL PRESTADOR no se hace responsable por pérdidas, hurtos, robos o daños causados a los vehículos, motos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte, ni por objetos personales o de valor dejados en los lockers o parqueaderos. **RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOCKER:** Utilice un candado fuerte y seguro. El uso de los lockers es solo mientras permanece en nuestras instalaciones; al finalizar la jornada se abrirán todos los lockers y los objetos allí encontrados serán catalogados como abandonados. No se permite ingresar con bolsos al área de entrenamiento. **RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL PARQUEADERO:** Los servicios adquiridos por EL USUARIO no incluyen el servicio de parqueadero. Algunas sedes tienen convenios o beneficios para brindar un mejor servicio al usuario; sin embargo, EL USUARIO debe registrarse por los términos y condiciones que imponga dicho convenio o el prestador de este servicio.

MÓDULO 4.- REGLAMENTO INTERNO PARA USUARIOS

- **DERECHOS DEL USUARIO**

a) Recibir y conservar la factura electrónica en la que se deja constancia del pago del servicio contratado. **b)** Recibir información completa del plan comercial adquirido. **c)** Recibir un proceso de inducción sobre los servicios, elementos, equipos e instalaciones, y sobre cómo leer, entender y aplicar los reglamentos internos, el plan de evacuación y el cuadro de información de riesgos. **d)** Recibir orientación profesional por parte de los profesionales de la salud (médico, fisioterapeuta o nutricionista) para valorar el estado actual de salud y la capacidad física, y poder iniciar el programa de entrenamiento. **e)** Utilizar los equipos y servicios conforme a lo prescrito por los profesionales de la salud y el deporte. **f)** Gozar de un servicio de área protegida, contratado con un tercero, que consiste en la atención de urgencias como segundo respondiente para estabilizar al usuario y, si es necesario, trasladarlo a su EPS como tercer respondiente. **g)** Utilizar nuestras instalaciones y servicios en el horario establecido por EL PRESTADOR. **h)** Utilizar el sistema QR para las solicitudes de PQRSF de interés particular. **i)** No se reciben solicitudes masivas **j)** Utilizar el sistema QR para valorar la calidad de nuestro servicio.

- **DEBERES DEL USUARIO**

a) Presentar documento de identidad para iniciar el proceso de inscripción como USUARIO de EL PRESTADOR. **b)** Estar afiliado a una Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen contributivo o subsidiado mientras tenga la calidad de usuario, que garantice la atención médica inmediata en caso de ser requerida por una emergencia o urgencia que pueda afectar mi salud. **PARÁGRAFO:** Los servicios de medicina del deporte, rehabilitación, nutrición y fisioterapia prestados por el centro médico son independientes al servicio de salud obligatorio, y la inscripción como usuario a un plan de entrenamiento no me exime de lo exigido por la ley en materia de seguridad social integral. **c)** Brindar la información requerida para la apertura de la historia clínica y la evaluación física inicial de forma objetiva y veraz, y dar a conocer la condición actual de mi estado de salud, de mis antecedentes clínicos, así como cualquier novedad preexistente en mi salud. **PARÁGRAFO:** En caso de surgir cambios en el estado de salud después del diagnóstico inicial o durante todo el proceso de entrenamiento, se debe informar inmediatamente. **d)** Cumplir con las normas y reglamentos internos para el uso y goce de los servicios, equipos, elementos e instalaciones de EL PRESTADOR. **e)** Participar activamente en todo el proceso del cuidado de mi salud, estando al tanto de mi evolución, cumpliendo y ejecutando la totalidad del tratamiento recomendado en mi programa de ejercicios y realizando las consultas de remisión y controles sugeridos dentro de mi programa de entrenamiento. **f)** Puntualidad en consultas médicas y asistenciales: el retardo superior a cinco (5) minutos o el incumplimiento de las citas generará un cobro adicional equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la consulta para su reprogramación.

- **OBLIGACIONES DEL USUARIO:**

a) Mantener un comportamiento social adecuado con todo el personal que interactúa dentro de las instalaciones, así como hacer buen uso de los servicios, elementos, equipos y de las instalaciones en general. **PARÁGRAFO 1:** No ingresar bolsos, maletines, tulas u otros a las áreas de entrenamiento. **PARÁGRAFO 2:** No grabar videos ni tomar fotografías para fines comerciales o de lucro personal dentro de las instalaciones sin previa autorización. **PARÁGRAFO 3:** No modificar ni cambiar de lugar los equipos o elementos del gimnasio. **b)** Aplicar y conservar el programa de entrenamiento, ya que es personal e intransferible. **PARÁGRAFO 4:** EL PRESTADOR no se hace responsable en caso de que EL USUARIO no aplique el programa de entrenamiento para la promoción de su salud y prevención de la enfermedad, ni por el incumplimiento de lo descrito en este documento de inscripción y en el PAR-Q PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE (Cuestionario de preparación para la actividad física). **PARÁGRAFO 5:** Las exoneraciones no aplican a usuarios con patologías o que presenten situaciones que pongan en riesgo su salud.

- **RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PARA EL USUARIO:**

a) No usar ni comercializar estimulantes y/o activadores metabólicos y/o sustancias ergogénicas, alucinógenas o bebidas embriagantes que puedan afectar su salud integral. No comercializar productos con los trabajadores o usuarios. **b)** No utilizar equipos en mal estado y/o que tengan aviso de “FUERA DE SERVICIO - NO USAR EQUIPO EN REPARACIÓN O EN MANTENIMIENTO”. **c)** No usar equipos electrónicos (celulares, audífonos y otros). **d)** No utilizar accesorios personales (anillos, cadenas, relojes, pulseras, aretes y otros). **e)** Usar guantes, toalla personal y ropa cómoda para realizar ejercicios, e hidratarse. **NOTA:** No está permitido el uso de ropa o accesorios que puedan afectar al usuario, a los muebles o a las máquinas dentro de las instalaciones. **f)** Los discos, mancuernas o accesorios no se pueden lanzar de manera brusca contra el piso, y, una vez terminado el ejercicio, se deben retornar a su lugar en orden. **g)** Limpiar el sudor de los equipos, bicicletas y colchonetas una vez terminado su uso. **h)** No correr en las caminadoras. **i)** No ingresar niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años a las instalaciones. **j)** No extralimitarse con el ejercicio. **k)** No ingresar mascotas. **l)** No quitarse la ropa y/o el calzado dentro de las áreas de entrenamiento. **m)** Utilizar correctamente los lavamanos, las duchas y los inodoros (no desperdiciar el agua) y dejarlos limpios y organizados después de utilizarlos.

MÓDULO 5.- RESPONSABILIDADES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

EL PRESTADOR no se hace responsable por el no seguimiento del programa de entrenamiento, el incumplimiento de los reglamentos internos establecidos en cada área dentro de las instalaciones, la información inexacta o imprecisa en el PAR-Q, el mal uso de los elementos y equipos, los actos inseguros ni la pérdida o daño de los elementos personales. Igualmente, **NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN** sin devolución de dinero, previa verificación de los hechos e información a EL USUARIO, en caso de cualquier incumplimiento de los módulos de inscripción y de cualquier norma interna, mal uso de los equipos, actos inseguros, consumo de elementos energizantes o sustancias psicoactivas, recibir entrenamiento personalizado de personas no autorizadas distintas a nuestros profesionales y profesores autorizados, o cualquier situación que ponga en riesgo la salud de nuestros usuarios o de nuestros trabajadores, o que afecte nuestros procesos, instalaciones y el buen nombre de EL PRESTADOR.

Al momento de facturar su compra, se le entregará una factura y un nombre de usuario y contraseña para acceder a este documento con toda la información necesaria para el uso de nuestras instalaciones. Así mismo, reconozco que he leído, me han explicado y he comprendido perfectamente el contenido de todos los módulos y el tipo de atención y servicio que se me brindará como usuario; que se me han dado amplias oportunidades de formular preguntas y que todas han sido respondidas o explicadas en forma satisfactoria. Expreso que la práctica de los ejercicios y procedimientos que requiero constituye una obligación de medios y no de resultados; por consiguiente, reconozco y acepto que los ejercicios de mi programa de adaptación y entrenamiento no son una ciencia exacta, que no se me garantizan los resultados esperados, y que el programa es personal e intransferible. Igualmente, reconozco que EL PRESTADOR

no realizará devoluciones de dinero luego de realizada la compra, salvo en los casos previstos en la Ley 1480 de 2011. Para constancia de lo anterior, **EL PRESTADOR** entrega como cuerpo cierto este documento, **TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD**, en formato **PDF**, el cual se encuentra en la plataforma del software Fitmewise, que se descarga desde la tienda de aplicaciones con el nombre Fitnesspeople.

EL PRESTADOR asume de buena fe que **EL USUARIO** entrega toda la información de forma correcta y veraz (nombre completo, documento de identidad, número de celular de contacto y correo electrónico para notificaciones).

EL USUARIO entiende y acepta todas las cláusulas, los términos y condiciones, el consentimiento informado, la autorización para el tratamiento de sus datos personales, la duración, la forma y modalidades de pago, las autorizaciones de recaudo, las modificaciones y el reglamento interno para el uso de las instalaciones (derechos, deberes, obligaciones, recomendaciones, responsabilidades y medidas preventivas), descritos en este documento.